P U T U S A N
Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulham Alias Suam.
Tempat lahir : Medan / Belawan.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Syukur Lingk. 29 Kel. Belawan 2 Kec. Medan Belawan Kota Medan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja.

Terdakwa Zulham Alias Suam ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/262/X/RES.4.2/2023/Res.Narkoba;

Terdakwa Zulham Alias Suam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Halman Simanullang, S.H., Rointan Manullang, S.H., MH., Andreas B Sinambela, S.H., MH., Armini Nainggolan, S.H., M. Paul Rudolf Naibaho, S.H., Juita Melati Batu Bara, S.H., para Advokat-Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), yang beralamat kantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan, tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 26 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZULHAM ALIAS SUAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*"**, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZULHAM ALIAS SUAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
   - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga lima) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
   - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi dan mohon terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **ZULHAM ALIAS SUAM** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Anggra Fajar dan saksi Didit Susanto yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan kemudian menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ZULHAM ALIAS SUAM sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Anggra Fajar dan saksi Didit Susanto melihat terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi-saksi menemukan barang bukti didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan uang sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti uang sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan barang bukti lain yang ditemukan para saksi dikantong celana terdakwa tersebut ialah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AWAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pulau Secanang Kel. Pulau Secanang Kec. Medan Belawan Kota Medan dimana tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan. Bahwa terdakwa telah membeli dari Sdr. AWAL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per gram ialah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membuat paketan shabu sesuai dengan uang pembeli. Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Juli tahun 2023 dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika habis terjual dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/X/Pol-10009/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6697/NNF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **ZULHAM ALIAS SUAM** pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Anggra Fajar dan saksi Didit Susanto yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan sedang melakukan observasi di Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan dan kemudian menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa ZULHAM ALIAS SUAM memiliki Narkotika jenis shabu di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan. Berdasarkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan setelah sampai di Jalan Cirebon Gang 15 Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora, saksi Rainbat Aris Sinaga, saksi Anggra Fajar dan saksi Didit Susanto melihat terdakwa dan kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut, saksi-saksi menemukan barang bukti didalam kantong celana terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan dan uang sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Ketika diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut yang ditemukan para saksi dikantong celana terdakwa ialah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli atau mendapatkan dari Sdr. AWAL (DPO) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pulau Secanang Kel. Pulau Secanang Kec. Medan Belawan Kota Medan. Bahwa terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli atau mendapatkan dari Sdr. AWAL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan harga per gram ialah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak sedang menjalani masa rehabilitasi serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan barang bukti tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/X/Pol-10009/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6697/NNF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sunardi**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu ,tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno;
   - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, Aipda Bambang Sofyan, Bripka Rudi Simamora, Bripka Rainhart Aris Sinaga, Briptu Didit Susanto dan Briptu Angga Fajar;
   - Bahwa awalnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu sesampainya di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya diteras rumah Retno, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai mengaku bernama Zulham alias Suam sedang makan;
   - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan Terdakwa lalu tepatnya didalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **Didit Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
   - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno;
   - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi , Aipda Bambang Sofyan, Bripka Rudi Simamora, Bripka Rainhart Aris Sinaga, Briptu Sunardi dan Briptu Angga Fajar;
   - Bahwa Bahwa awalnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Saksi bersama rekan petugas kepolisian menuju ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu sesampainya di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya diteras rumah Retno, Saksi bersama rekan petugas kepolisian melihat 1 (satu) orang laki-laki yang dicurigai mengaku bernama Zulham alias Suam sedang makan;
   - Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan petugas kepolisian menangkap Terdakwa lalu menggeledah badan Terdakwa lalu tepatnya didalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
   - Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa sedang menguasai narkotika jenis sabu berdasarkan informasi dari masyarakat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan narkotika jenis sabu lalu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Atas keterangan yang diberikan oleh saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Rari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 21.30 wib di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno;
- Bahwa saat ditangkap pihak kepolisian Terdakwa sedang makan;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke Jalan Pulau Secanang, Kelurahan Pulau Secanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tepatnya di rumah kosong menemui Awal untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Awal untuk pembayaran kekurangan uang setoran narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa beli dari Awal lalu Awal menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pembayaran narkotika jenis sabu dilakukan Terdakwa setelah sabu laku terjual ;
- Bahwa setelah membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa pergi ke Jalan Cirebon, Gang 15, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, tepatnya diteras rumah Retno lalu Terdakwa membuat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram menjadi 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa masukkan kedalam dompet warna coklat ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tempat sampah lalu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Terdakwa keliling-keliling di seputaran kampong syukur, kampong salam dan Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno lalu makan diteras rumah Retno lalu sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian datang ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan langsung menangkap Terdakwa lalu pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa tepatnya didalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu petugas kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang atas Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
- Uang tunai sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa datang ke Jalan Pulau Secanang Kelurahan Pulau Secanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya dirumah kosong menemui Awal untuk membeli narkotika jenis sabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Awal untuk pembayaran kekurangan uang setoran narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa terima atau beli dari Awal lalu Awal menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan pembayaran narkotika jenis sabu setelah narkotika jenis sabu laku terjual lalu Terdakwa pergi ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya diteras rumah Retno lalu Terdakwa membuat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram menjadi 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu lalu Terdakwa masukkan kedalam dompet warna coklat lalu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari tempat sampah lalu 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu Terdakwa keliling-keliling di seputaran kampong syukur, kampong salam dan Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan lalu sekira pukul 21.00 wib Terdakwa datang ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

teras rumah Retno lalu makan diteras rumah Retno lalu sekira pukul 21.30 wib pihak kepolisian datang ke Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menggeledah badan Terdakwa lalu dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 227/X/Pol-10009/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang di timbang oleh Ivo Saragih Nik P.92534 dan ditanda tangani oleh Mala Kartika, SE Nik P.79032 selaku Manager pada Pegadaian Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6697/NNF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama Zulham Alias Suam, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jalan Cirebon Gang 15 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan Kota Medan tepatnya di teras rumah Retno;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti didalam kantong celana Terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujungnya di runcingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti uang sejumlah Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dan barang bukti lain yang ditemukan saksi-saksi dari Tim Kepolisian dikantong celana terdakwa tersebut ialah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. AWAL (DPO) dimana tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. AWAL (DPO) ialah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut sekitar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika habis terjual dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. AWAL (DPO) sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Pulau Secanang Kel. Pulau Secanang Kec. Medan Belawan Kota Medan lalu terdakwa menjualkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membuat paketan shabu sesuai dengan uang pembeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual dan membeli Narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual”;

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Penimbangan Barang Bukti dari Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cp Labuhan Deli Nomor: 227/X/POL-10009/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Manajer Cabang Mala Kartika, SE NIK.P.79032 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 5 (lima) bungkus plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga puluh lima) gram dan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium 6697/NNF/2023 tanggal Sembilan belas bulan Oktober tahun dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu dua puluh tiga yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,M.Farm.,Apt. 2. HUSNAH SARI M TANJUNG,S.Pd dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik **ZULHAM ALIAS SUAM** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 9,35 (Sembilan koma tiga puluh lima) gram adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan lalu uang sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di Jalan Pulau Secanang Kel. Pulau Secanang Kec. Medan Belawan Kota Medan dari seorang laki-laki yang bernama AWAL (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut dengan membuat paketan shabu sesuai dengan uang pembeli, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kepada pembeli, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menjual, belikan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang didalamnya ada 5 (lima) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai senilai Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULHAM ALIAS SUAM** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
   - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 9,35 (sembilan koma tiga lima) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
   - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sejumlah Rp570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

   Dirampas untuk negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nazir, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
M. Nazir, S.H., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)